

■ 질문 리스트

- ① 개인형 퇴직연금제도(IRP)란 무엇인가요?
- ② 개인형 퇴직연금제도(IRP)에 누가 가입할 수 있나요?
- ③ 개인형 퇴직연금제도(IRP)에 돈을 어떻게 입금할 수 있나요?
- ④ 개인형 퇴직연금제도(IRP)은 어떻게 운용되나요?
- ⑤ 개인형 퇴직연금제도(IRP)도 중도인출이 가능한가요?
- ⑥ 개인형 퇴직연금제도(IRP)에서 일부만 인출할 수 있나요?
- ⑦ DC 에서 중도인출한 돈을 개인형 퇴직연금제도(IRP)로 입금할 수 있나요?

○ 개인형 퇴직연금제도(IRP)란 무엇인가요?

- 개인형 퇴직연금제도(IRP, Individual Retirement Pension)는 근로자나 자영업자가 퇴직 시 받은 일시금 또는 본인의 자금을 적립·운용하여 노후생활자금으로 활용할 수 있도록 도와주는 개인 연금 제도입니다.
- 퇴직연금(DB, DC) 가입자나 퇴직급여를 받은 일반 근로자, 자영업자 등도 가입할 수 있으며, 본인이 직접 투자 상품을 선택해 운용할 수 있습니다.

○ 개인형 퇴직연금제도(IRP)에 누가 가입할 수 있나요?

- 개인형 퇴직연금제도(IRP)에 가입대상은 아래와 같습니다.

가입대상	비고
① 퇴직급여제도의 일시금을 수령한 사람	
② DB·DC 제도, 중소기업퇴직연금기금제도의 가입자	
① 자영업자 ② 퇴직급여제도 미설정 근로자 - 계속근로기간이 1년 미만인 근로자, 1주 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자 ③ 퇴직급여제도 적용 근로자 ④ 공무원연금법을 적용받는 공무원 ⑤ 군인연금법을 적용받는 군인 ⑥ 사립학교교직원 연금법을 적용받는 교직원 ⑦ 별정우체국법을 적용받는 별정우체국 직원	시행령 개정 (‘17.7.26.)

○ 개인형 퇴직연금제도(IRP)에 돈을 어떻게 입금할 수 있나요?

- 납입할 수 있는 방법은 두 가지 방법이 있습니다.

퇴직급여	회사 퇴직연금(DB, DC)에서 퇴직 시 받은 일시금을 IRP로 의무적으로 이전 해야 하며, 퇴직 시 명예퇴직금, 퇴직위로금을 받은 경우 지급받은 시점부터 60일 이내에 IRP로 일부 또는 전부 입금도 가능합니다.
개인부담금	본인 부담금 형식으로 입금하는 것으로 연간 1,800만원 한도 내에서 본인이 납입할 수 있으며, 연간 900만원까지 세액 공제 혜택도 받을 수 있습니다.

○ **개인형 퇴직연금제도(IRP)은 어떻게 운용되나요??**

- 본인이 직접 운용하는 방식입니다. 다양한 투자 상품(ETF, 펀드, 채권 등)중 선택하여 운용이 가능하며, 위험자산(ETF, 주식형 펀드 등) 투자 비중은 전체 적립금의 70% 이내로 제한이 됩니다.

○ **개인형 퇴직연금제도(IRP)도 중도인출이 가능한가요?**

- 일정 조건을 충족하면 중도인출이 가능합니다.

[표] 개인형 퇴직연금제도(IRP) 중도인출 사유

중도인출 사유
1. 무주택자인 가입자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우 2. 무주택자인 가입자가 주거를 목적으로 임차보증금을 부담하는 경우 3. 본인, 배우자, 부양가족이 6개월 이상 질병 또는 부상으로 요양을 필요로 하는 경우 4. 재난으로 피해를 입은 경우 5. 최근 5년 이내에 파산선고를 받은 경우 6. 최근 5년 이내에 개인회생 절차 개시 결정을 받은 경우 7. 퇴직연금 담보대출을 상환하고자 하는 경우

○ **개인형 퇴직연금제도(IRP)에서 일부만 인출할 수 있나요?**

- 전체 해지 시에만 인출이 가능하며, 일부만 꺼내는 것은 불가능합니다.

○ **DC에서 중도인출한 돈을 개인형 퇴직연금제도(IRP)로 입금할 수 있나요?**

- 네, DC에서 중도인출한 일시금도 IRP로 입금할 수 있습니다.

근로자퇴직급여 보장법 제 2 조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

7. “퇴직연금제도”란 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도 및 개인형퇴직연금제도를 말한다.
10. “개인형퇴직연금제도”란 가입자의 선택에 따라 가입자가 납입한 일시금이나 사용자 또는 가입자가 납입한 부담금을 적립·운용하기 위하여 설정한 퇴직연금제도로써 급여의 수준이나 부담금의 수준이 확정되지 아니한 퇴직연금제도를 말한다.

근로자퇴직급여 보장법 제 24 조(개인형퇴직연금제도의 설정 및 운영 등)

- ① 퇴직연금사업자는 개인형퇴직연금제도를 운영할 수 있다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 개인형퇴직연금제도를 설정할 수 있다.
 1. 퇴직급여제도의 일시금을 수령한 사람
 2. 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도 또는 중소기업퇴직연금기금제도의 가입자로서 자기의 부담으로 개인형퇴직연금제도를 추가로 설정하려는 사람
 3. 자영업자 등 안정적인 노후소득 확보가 필요한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람
- ③ 제 2 항에 따라 개인형퇴직연금제도를 설정한 사람은 자기의 부담으로 개인형퇴직연금제도의 부담금을 납입한다. 다만, 대통령령으로 정하는 한도를 초과하여 부담금을 납입할 수 없다.
- ④ 개인형퇴직연금제도 적립금의 운용방법 및 운용에 관한 정보제공에 관하여는 제 21 조 및 제 21 조의 2 부터 제 21 조의 4 까지를 준용한다. 이 경우 “확정기여형퇴직연금제도”는 “개인형퇴직연금제도”로 본다.
- ⑤ 개인형퇴직연금제도의 급여의 종류별 수급요건 및 중도인출에 관하여는 대통령령으로 정한다.

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제 17 조(개인형퇴직연금제도의 설정 대상)

법 제 24 조제 2 항제 3 호에서 “자영업자 등 안정적인 노후소득 확보가 필요한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람”이란 다음 각 호의 사람을 말한다.

1. 자영업자
2. 법 제 4 조제 1 항 단서에 따라 퇴직급여제도가 설정되어 있지 아니한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 근로자
 - 가. 계속근로기간이 1 년 미만인 근로자
 - 나. 4 주간을 평균하여 1 주간의 소정근로시간이 15 시간 미만인 근로자
3. 법 제 8 조제 1 항에 따른 퇴직금제도를 적용받고 있는 근로자
4. 「공무원연금법」의 적용을 받는 공무원
5. 「군인연금법」의 적용을 받는 군인
6. 「사립학교교직원 연금법」의 적용을 받는 교직원
7. 「별정우체국법」의 적용을 받는 별정우체국 직원

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제 17 조의 2(개인형퇴직연금제도의 부담금 납입한도)

법 제 24 조제 3 항 단서에서 “대통령령으로 정하는 한도”란 이전 사업에서 받은 퇴직급여제도의 일시금 등을 제외한 금액으로 「소득세법 시행령」 제 40 조의 2 제 2 항제 1 호에 따른 금액(개인형퇴직연금제도의 계정이 여러 개인 경우에는 부담금의 합계액)을 말한다.

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제 18 조(개인형퇴직연금제도의 급여 종류별 수급요건 및 중도인출)

① 법 제 24 조제 5 항에 따른 개인형퇴직연금제도의 급여 종류별 수급요건은 다음 각 호의 구분과 같다.

1. 연금: 55 세 이상인 가입자에게 지급. 이 경우 연금 지급기간은 5 년 이상이어야 한다.
2. 일시금: 55 세 이상으로서 일시금 수급을 원하는 가입자에게 지급
- ② 가입자가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 법 제 24 조제 5 항에 따라 개인형퇴직연금제도의 적립금을 중도인출할 수 있다.
 1. 제 2 조제 1 항제 1 호에 해당하는 경우
 2. 제 2 조제 1 항제 1 호의 2 전단에 해당하는 경우. 다만, 법 제 25 조에 따른 개인형퇴직연금제도 가입자의 경우에는 하나의 사업에 근로하는 동안 중도인출 횟수를 1 회로 한정한다.
 3. 제 2 조제 1 항제 2 호에 해당하는 경우. 다만, 법 제 25 조에 따른 개인형퇴직연금제도 가입자의 경우에는 가입자가 본인 연간 임금총액의 1 천분의 125 를 초과하여 의료비를 부담하는 경우로 한정한다.
 4. 제 2 조제 1 항제 5 호에 해당하는 경우(재난으로 피해를 입은 경우로 한정한다)
 5. 중도인출을 신청한 날부터 거꾸로 계산하여 5 년 이내에 가입자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 파산선고를 받은 경우
 6. 중도인출을 신청한 날부터 거꾸로 계산하여 5 년 이내에 가입자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차개시 결정을 받은 경우
 7. 제 14 조제 1 항제 4 호에 해당하는 경우
- ③ 제 2 항제 7 호에 해당하는 사유로 적립금을 중도인출하는 경우 중도인출 금액은 대출 원리금의 상환에 필요한 금액 이하로 한다.